

# Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der bootstrap academy GmbH für die Lernplattform Bootstrap Academy

Plattform: <https://bootstrap.academy>

Anbieter: [bootstrap academy GmbH](#), Wittelsbacherplatz 1, 80333  
München (nachfolgend „Anbieter“ oder „wir“)

E-Mail-Adresse: [hallo@bootstrap.academy](mailto:hallo@bootstrap.academy)

*Note for English-speaking users: the contract language is German  
(Ziffer 1.4). These terms are currently available in German only.*

Diese AGB regeln die Nutzung der Lernplattform Bootstrap Academy ([bootstrap.academy](https://bootstrap.academy)) und der dort angebotenen kostenlosen und kostenpflichtigen Leistungen. Sie gelten für Verbraucher und Unternehmer; Ziffer 22 enthält ergänzende Regelungen für Unternehmer. Die Widerrufsbelehrung für Verbraucher und die Datenschutzhinweise sind eigenständige Dokumente, die Sie im Fußbereich jeder Seite finden.

## Inhalt

- [1. Geltungsbereich und Begriffe](#)
- [2. Leistungen der Plattform](#)
- [3. Registrierung, Vertragsschluss und Vertragstext](#)
- [4. Laufzeit und Beendigung des Nutzungsvertrags](#)
- [5. Nutzungsrechte an Inhalten der Plattform](#)
- [6. MorphCoins](#)
- [7. Kostenpflichtige Kurse](#)
- [8. Premium](#)
- [9. Herzen](#)
- [10. Webinare und Coachings \(Events\)](#)
- [11. Bestellvorgang, Preise, Zahlung und Rechnungen](#)
- [12. Minderjährige](#)

- 13. Pflichten der Nutzer
- 14. Nutzerinhalte, Moderation und Meldeverfahren
- 15. Einschränkung und Sperrung des Kontos, außerordentliche Kündigung
- 16. Verfügbarkeit, Wartung, Änderungen und Gewährleistung
- 17. Datenschutz und Daten nach Vertragsende
- 18. Haftung
- 19. Freistellung
- 20. Änderungen dieser AGB
- 21. Streitbeilegung, anwendbares Recht und Gerichtsstand
- 22. Ergänzende Regelungen für Unternehmer

## 1. Geltungsbereich und Begriffe

1.1 Diese AGB gelten für alle Verträge zwischen dem Anbieter und Ihnen als Nutzer über die Nutzung der Plattform und über die dort angebotenen Leistungen: das kostenlose Nutzerkonto, MorphCoins, kostenpflichtige Kurse, Premium, Herzen sowie Webinare und Coachings. Abweichende oder ergänzende Bedingungen von Ihnen werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, wir stimmen ihnen ausdrücklich in Textform zu.

1.2 Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB). Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 BGB).

1.3 In diesen AGB bedeuten:

- „Plattform“: die Lernplattform unter `bootstrap.academy` einschließlich der zugehörigen Programmierschnittstelle (`api.bootstrap.academy`);
- „Nutzerkonto“: Ihr persönliches, kostenloses Konto auf der Plattform;
- „MorphCoins“: das Zahlungsmittel innerhalb der Plattform. Wir unterscheiden „gekaufte MorphCoins“ (gegen Geld erworben) und „Belohnungs-Coins“ (von uns als Belohnung gutgeschrieben), siehe Ziffer 6;
- „Premium“: die im Voraus bezahlte, zeitlich befristete Mitgliedschaft nach Ziffer 8;
- „Herzen“: das Spielelement nach Ziffer 9;
- „Events“: Webinare und Coachings nach Ziffer 10;
- „Nutzerinhalte“: alle Inhalte, die Sie auf der Plattform einstellen (Ziffer 14).

1.4 Vertragssprache ist Deutsch. Maßgeblich ist die deutsche Fassung dieser AGB.

## 2. Leistungen der Plattform

2.1 Mit einem Nutzerkonto können Sie kostenlos nutzen: den Skilltree mit kostenlosen Kursen, Quizze und Zuordnungsaufgaben („Matchings“), Coding-Challenges, bei denen Ihr Code auf unseren Servern ausgeführt und geprüft wird, das Erstellen eigener Aufgaben, die Bestenliste (in der Sie nur erscheinen, solange Sie das in den Profileinstellungen nicht abgewählt haben) und die Herzen. Für einzelne Funktionen ist eine bestätigte E-Mail-Adresse erforderlich.

2.2 Kostenpflichtig sind – jeweils gegen Bezahlung mit MorphCoins – das einmalige Freischalten einzelner Kurse (Ziffer 7), Premium (Ziffer 8), das sofortige Auffüllen der Herzen (Ziffer 9) sowie kostenpflichtige Webinare und Coachings (Ziffer 10); Kursleiter können Events auch kostenlos anbieten. Den Preis jeder Leistung zeigen wir Ihnen vor der Bestellung in MorphCoins und in Euro an (Ziffer 11).

2.3 Die Inhalte der Plattform stammen von uns, von Kursleitern, die Webinare und Coachings durchführen, und von anderen Nutzern (Nutzerinhalte). Wir schulden die Bereitstellung der Plattform und der von Ihnen erworbenen Leistungen, nicht einen bestimmten Lernerfolg oder ein bestimmtes Prüfungsergebnis.

2.4 Wir entwickeln die Plattform weiter. Kostenlose Funktionen dürfen wir aus triftigem Grund ändern, ergänzen oder einstellen, insbesondere wegen technischer Weiterentwicklung, aus Sicherheitsgründen, wegen rechtlicher Anforderungen, wegen geringer Nutzung oder weil der Betrieb für uns unverhältnismäßig aufwendig wird. Dabei entstehen Ihnen keine Kosten. Änderungen, die eine von Ihnen genutzte Funktion mehr als unerheblich einschränken, kündigen wir vorher per E-Mail und auf der Plattform an (§ 327r BGB); Sie können den Nutzungsvertrag jederzeit nach Ziffer 4.2 beenden. Für kostenpflichtige Leistungen gilt Ziffer 16.4.

### 3. Registrierung, Vertragsschluss und Vertragstext

3.1 Für die Nutzung der Plattform legen Sie ein Nutzerkonto an. Die Registrierung ist kostenlos. Erforderlich sind ein Nickname (Anmeldename; ein Pseudonym ist zulässig), ein Anzeigename, Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort. Statt eines Passworts können Sie sich mit einem bestehenden Konto bei GitHub, Discord oder Google registrieren und anmelden; Verknüpfungen mit diesen Anbietern können Sie in den Kontoeinstellungen hinzufügen und entfernen, die letzte verbleibende Anmeldemethode jedoch nicht entfernen.

3.2 Sie müssen mindestens 16 Jahre alt sein; das bestätigen Sie bei der Registrierung. Für Minderjährige gilt ergänzend Ziffer 12.

3.3 Ablauf der Registrierung: Sie geben Ihre Angaben in das Registrierungsformular ein, bestätigen Ihr Mindestalter und akzeptieren diese AGB über ein Kontrollkästchen. Eingabefehler können Sie vor dem Absenden jederzeit in den Formularfeldern erkennen und korrigieren. Mit dem Absenden des Formulars geben Sie ein Angebot auf Abschluss des Nutzungsvertrags ab. Der Vertrag kommt zustande, wenn wir Ihr Nutzerkonto anlegen. Zur Bestätigung

Ihrer E-Mail-Adresse senden wir Ihnen eine E-Mail mit einem Bestätigungscode. Kostenpflichtige Bestellungen und einige weitere Funktionen stehen erst nach Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse zur Verfügung.

3.4 Diese AGB können Sie jederzeit unter [bootstrap.academy/docs/terms-and-conditions](https://bootstrap.academy/docs/terms-and-conditions) abrufen, speichern und ausdrucken. Welche Fassung Sie akzeptiert haben und wann, speichern wir mit Ihrem Nutzerkonto; Sie finden diese Angaben in Ihrem Datenexport (Ziffer 17.3), und wir teilen sie Ihnen auf Anfrage mit. Frühere Fassungen stellen wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung. Ihre Registrierungsdaten speichern wir in Ihrem Nutzerkonto, wo Sie sie einsehen und ändern können.

3.5 Jede Person darf nur ein Nutzerkonto haben. Das Nutzerkonto ist nicht übertragbar. Halten Sie Ihre Zugangsdaten geheim und informieren Sie uns unverzüglich, wenn Sie einen Missbrauch Ihres Kontos bemerken.

3.6 Einem Verhaltenskodex haben wir uns nicht unterworfen.

## 4. Laufzeit und Beendigung des Nutzungsvertrags

4.1 Der Nutzungsvertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Es gibt keine Mindestlaufzeit. Für das Nutzerkonto selbst fallen keine Entgelte an.

4.2 Sie können den Nutzungsvertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Frist beenden, indem Sie Ihr Konto in den Kontoeinstellungen löschen oder uns die Kündigung per E-Mail an [hallo@bootstrap.academy](mailto:hallo@bootstrap.academy) mitteilen. Bei einer Kündigung per E-Mail löschen wir Ihr Konto innerhalb von 30 Tagen. Vor der Löschung weisen wir Sie auf noch vorhandene gekaufte MorphCoins hin; beantragen Sie deren Erstattung bitte vor der Löschung (Ziffer 6.7). Löschen Sie Ihr Konto während eines laufenden Premium-Zeitraums, erstatten wir den Preis für die restliche Laufzeit nicht; Sie können die Löschung auch erst zum Ende der Laufzeit vornehmen. Für gebuchte Events gilt Ziffer 10.5.

4.3 Wir können den Nutzungsvertrag mit einer Frist von vier Wochen in Textform (E-Mail an Ihre hinterlegte Adresse) ordentlich kündigen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund (Ziffer 15.5) bleibt unberührt.

4.4 Beenden wir den Nutzungsvertrag durch ordentliche Kündigung oder stellen wir die Plattform ein, verlieren Sie keine bezahlte Gegenleistung. Wir erstatten in diesem Fall nach Ziffer 6.8:

- nicht verbrauchte gekaufte MorphCoins zum Erwerbskurs (Ziffer 6.7);
- den auf die Zeit nach der Beendigung entfallenden Anteil des Premium-Preises;
- den Preis gebuchter, noch nicht durchgeführter Events;
- den Preis von Kursen, die Sie kostenpflichtig freigeschaltet haben und auf die Sie durch die Beendigung den Zugriff verlieren.

4.5 Nach der Beendigung löschen wir Ihre Daten nach Ziffer 17.2. Sichern Sie Inhalte, die Sie behalten möchten (zum Beispiel eigenen Code), vor der Beendigung; Ihre Daten können Sie vorher in den Kontoeinstellungen als Datei herunterladen (Ziffer 17.3).

## 5. Nutzungsrechte an Inhalten der Plattform

5.1 Sie erhalten das einfache, nicht übertragbare Recht, die Inhalte der Plattform (Kurse, Videos, Texte, Aufgaben) für Ihre persönliche Aus- und Weiterbildung zu nutzen. Unternehmer dürfen die Inhalte für die Weiterbildung der Person nutzen, für die das Nutzerkonto angelegt ist.

5.2 Nicht erlaubt ist insbesondere, Inhalte aufzuzeichnen, herunterzuladen, zu vervielfältigen, öffentlich zugänglich zu machen, zu verkaufen oder sonst kommerziell zu verwerten, soweit dies nicht gesetzlich erlaubt ist oder wir es ausdrücklich gestatten. Inhalte, die unter einer offenen Lizenz stehen, dürfen Sie nach den Bedingungen dieser Lizenz nutzen.

5.3 Kursvideos werden von YouTube (Google) eingebettet und erst nach Ihrem Klick geladen. Für die Wiedergabe gelten zusätzlich die Nutzungsbedingungen von YouTube; Einzelheiten stehen in den Datenschutzhinweisen.

5.4 Das Nutzungsrecht besteht, solange der Nutzungsvertrag besteht; für Inhalte, die Sie über Premium nutzen, solange Premium läuft; für kostenpflichtig freigeschaltete Kurse nach Ziffer 7.2.

## 6. MorphCoins

6.1 MorphCoins sind das Zahlungsmittel innerhalb der Plattform. Sie können MorphCoins kaufen (gekaufte MorphCoins) oder von uns als Belohnung erhalten (Belohnungs-Coins). Beide Arten werden in einem gemeinsamen Guthaben geführt und angezeigt. Den nicht verbrauchten Anteil gekaufter MorphCoins ermitteln wir aus Ihren Käufen (Rechnungen), bereits erfolgten Erstattungen und Ihrem aktuellen Guthaben; dabei gelten Belohnungs-Coins als zuerst verbraucht (Ziffer 6.7).

6.2 Kauf: 100 MorphCoins kosten 1,00 € einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Je Kauf können Sie mindestens 500 und höchstens 1.000.000 MorphCoins erwerben. Die Bezahlung erfolgt über PayPal; andere Zahlungsarten bieten wir derzeit nicht an. Voraussetzung ist eine bestätigte E-Mail-Adresse und die Angabe Ihrer Rechnungsdaten: Als Verbraucher geben Sie mindestens an, dass Sie nicht als Unternehmer handeln, und Ihr Land; als Unternehmer geben Sie die vollständigen Rechnungsdaten einschließlich Umsatzsteuer-Identifikationsnummer an (Ziffer 22.3). Die MorphCoins werden Ihrem Guthaben gutgeschrieben, sobald PayPal uns die Zahlung bestätigt hat; Sie erhalten eine Kaufbestätigung mit Rechnung per E-Mail (Ziffer 11).

6.3 Belohnungs-Coins vergeben wir für Beiträge zur Plattform: für von Ihnen erstellte Aufgaben, die andere Nutzer positiv bewerten; an Kursleiter als Anteil am Preis der von ihnen durchgeführten Webinare und Coachings (derzeit 70 % des Preises); sowie im Einzelfall für weitere Beiträge, die wir mit Ihnen vereinbaren, zum Beispiel das Erstellen von Kursinhalten oder das Melden von

Sicherheitslücken. Die Höhe der Belohnung legen wir fest und können sie für die Zukunft ändern. Bereits gutgeschriebene Belohnungs-Coins bleiben erhalten.

6.4 Belohnungs-Coins werden Ihrem Guthaben erst gutgeschrieben, wenn Ihre E-Mail-Adresse bestätigt ist und Ihre Rechnungsdaten (Name, Anschrift, Land; bei Unternehmen zusätzlich die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) vollständig sind; die Gutschrift erfolgt, wenn Sie Ihre Rechnungsdaten bei bestätigter E-Mail-Adresse (gegebenenfalls erneut) speichern. Bis dahin halten wir sie für Sie zurück; die Höhe zurückgehaltener MorphCoins teilen wir Ihnen auf Anfrage mit. Über Belohnungs-Coins, die eine Vergütung darstellen (insbesondere Anteile für Kursleiter), erstellen wir je Kalendermonat eine Gutschrift im Gutschriftverfahren (§ 14 Abs. 2 UStG), die wir Ihnen nach Ablauf des Monats als PDF zur Verfügung stellen (derzeit auf Anfrage per E-Mail). Sie erklären sich mit diesem Verfahren einverstanden und teilen uns mit, wenn Sie als Unternehmer handeln.

6.5 Verwendung: Mit MorphCoins bezahlen Sie ausschließlich Leistungen auf der Plattform (Ziffer 2.2). MorphCoins sind nicht auf andere Nutzer übertragbar und können nicht bei Dritten oder außerhalb der Plattform eingelöst werden. Bei jeder Leistung zeigen wir den Preis in MorphCoins und den Euro-Gegenwert zum Erwerbskurs an.

6.6 Kein Verfall durch Zeitablauf: MorphCoins verfallen nicht durch Zeitablauf. Belohnungs-Coins werden nicht in Geld ausgezahlt; das gilt auch für Belohnungs-Coins, die eine Vergütung darstellen (Ziffer 6.4). Löschen Sie Ihr Konto oder kündigen wir es außerordentlich nach Ziffer 15.5, entfallen Belohnungs-Coins ersatzlos. Kündigen wir ordentlich (Ziffer 4.3) oder stellen wir die Plattform ein, können Sie Belohnungs-Coins bis zum Vertragsende für Leistungen der Plattform verwenden; darauf weisen wir Sie in der Kündigung hin. Gekaufte MorphCoins behalten ihren Gegenwert nach Ziffer 6.7.

6.7 Erstattung gekaufter MorphCoins: Nicht verbrauchte gekaufte MorphCoins erstatten wir Ihnen jederzeit auf Anfrage per E-Mail an hallo@bootstrap.academy zum Erwerbskurs (100 MorphCoins = 1,00 €).

Nicht verbraucht ist der Teil Ihres aktuellen Guthabens, der die Summe der von Ihnen gekauften und noch nicht erstatteten MorphCoins nicht übersteigt. Wir erstellen eine Gutschrift und zahlen den Betrag innerhalb von 14 Tagen nach Eingang Ihrer Anfrage auf das PayPal-Konto zurück, mit dem Sie bezahlt haben; Kosten berechnen wir dafür nicht. Die erstatteten MorphCoins ziehen wir von Ihrem Guthaben ab. Stellen Sie die Anfrage möglichst, bevor Sie Ihr Konto löschen. Besteht bei der Löschung Ihres Kontos ein nicht verbrauchter Anteil gekaufter MorphCoins, halten wir ihn in einer Schlussabrechnung fest, die Ihren Namen, Ihre Anschrift, Ihre E-Mail-Adresse und gegebenenfalls Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer enthält und die wir zusammen mit Ihren Rechnungen aufbewahren (Ziffer 11.5); auf dieser Grundlage erstatten wir auch nach der Löschung, wenn Sie die Erstattung per E-Mail verlangen und wir Sie der Schlussabrechnung zuordnen können (in der Regel über die E-Mail-Adresse Ihres früheren Kontos). Jede Schlussabrechnung wird nur einmal erstattet. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere das Widerrufsrecht, bleiben unberührt.

6.8 Gesetzliche und in diesen AGB vorgesehene Erstattungen (zum Beispiel nach Widerruf, Minderung oder Vertragsbeendigung nach §§ 327m bis 327o BGB oder nach Ziffer 4.4) leisten wir mit demselben Zahlungsmittel, das Sie verwendet haben: Haben Sie mit gekauften MorphCoins bezahlt, erstatten wir nach Ihrer Wahl in MorphCoins oder in Euro zum Erwerbskurs auf Ihr PayPal-Konto. Haben Sie mit Belohnungs-Coins bezahlt, erstatten wir in Belohnungs-Coins. Eine Erstattung ausschließlich in MorphCoins gegen Ihren Willen findet nicht statt.

6.9 Preise in MorphCoins können wir für die Zukunft ändern. Änderungen gelten nicht für bereits erworbene Leistungen und nicht für laufende Premium-Zeiträume. Den Erwerbskurs nach Ziffer 6.2 ändern wir nur nach Ziffer 20.2.

## 7. Kostenpflichtige Kurse

7.1 Einzelne Kurse sind kostenpflichtig. Den Preis zeigen wir auf der Kursseite in MorphCoins und in Euro an. Mit der Bestellung (Ziffer 11) schalten wir den Kurs sofort für Ihr Nutzerkonto frei.

7.2 Die Freischaltung ist eine einmalige Leistung: Sie erhalten Zugriff auf den Kurs, solange Ihr Nutzerkonto besteht, ohne weitere Kosten. Der Zugriff endet mit der Beendigung des Nutzungsvertrags; bei einer Beendigung durch uns gilt Ziffer 4.4.

7.3 Wir dürfen Kursinhalte aktualisieren, verbessern und ergänzen und einzelne Lektionen durch gleichwertige ersetzen. Änderungen, die den Kurs für Sie mehr als unerheblich beeinträchtigen, kündigen wir Ihnen vorher in Textform an; Ihnen stehen dann die Rechte aus § 327r BGB zu (Ziffer 16.4). Stellen wir einen kostenpflichtig freigeschalteten Kurs vollständig ein, erstatten wir Ihnen den gezahlten Preis nach Ziffer 6.8.

7.4 Mit Premium (Ziffer 8) können Sie alle kostenpflichtigen Kurse während der Premium-Laufzeit nutzen, ohne sie freizuschalten. Nach dem Ende von Premium endet dieser Zugriff, sofern Sie den Kurs nicht gesondert freigeschaltet haben.

## 8. Premium

8.1 Leistungsumfang: Premium umfasst für die gebuchte Laufzeit den Zugriff auf alle Kurse der Plattform, auch auf kostenpflichtige Kurse (Ziffer 7.4), sowie die Nutzung von Quizzen, Zuordnungsaufgaben und Coding-Challenges ohne Verbrauch von Herzen (Ziffer 9.1). Nicht enthalten sind Webinare und Coachings (Ziffer 10). Der Kurskatalog kann sich während der Laufzeit ändern (Ziffer 16.4).

8.2 Preis und Laufzeit: Premium kostet 1.000 MorphCoins (10,00 €) für einen Monat oder 10.000 MorphCoins (100,00 €, entsprechend 8,33 € je Monat) für ein Jahr. Der Preis wird bei der Bestellung im Voraus von Ihrem Guthaben abgebucht. Die Laufzeit beginnt mit der Bestellung. Buchen Sie Premium, während ein Premium-Zeitraum läuft, verlängert sich die Laufzeit um den gebuchten Zeitraum.

8.3 Ende der Laufzeit: Premium endet automatisch mit Ablauf der Laufzeit, wenn Sie die automatische Verlängerung nicht eingeschaltet haben. Eine Mindestlaufzeit über den gebuchten Zeitraum hinaus gibt es nicht.

8.4 Automatische Verlängerung (optional): Bei der Bestellung und jederzeit danach auf der Seite „Abonnement“ in Ihrem Konto können Sie die automatische Verlängerung ein- oder ausschalten. Ist sie bei Ablauf der gebuchten Laufzeit eingeschaltet, verlängert sich Premium auf unbestimmte Zeit: Wir buchen dann – bei Ablauf der Laufzeit, spätestens am folgenden Tag oder bei Ihrer nächsten Nutzung der Plattform – für jeden weiteren Monat 1.000 MorphCoins (10,00 €) von Ihrem Guthaben ab; der Monat beginnt mit der Abbuchung. Ein Jahreszeitraum verlängert sich also nicht um ein weiteres Jahr, sondern monatlich zum Monatspreis; ein neues Jahr können Sie jederzeit gesondert buchen (Ziffer 8.2). Reicht Ihr Guthaben nicht aus, findet keine Verlängerung statt: Premium endet, die automatische Verlängerung wird abgeschaltet, und es entstehen keine Kosten. Sie sind nicht verpflichtet, MorphCoins für eine Verlängerung nachzukaufen.

8.5 Kündigung: Sie können Premium jederzeit kündigen – während der gebuchten Laufzeit zu deren Ende, nach einer automatischen Verlängerung zum Ende des laufenden Monats – über die Schaltfläche „Verträge hier kündigen“ im Fußbereich jeder Seite und die dortige Bestätigungsseite unter [bootstrap.academy/vertrag-kuenden](https://bootstrap.academy/vertrag-kuenden) (§ 312k BGB), auf der Seite „Abonnement“ in Ihrem Konto durch Ausschalten der automatischen Verlängerung oder per E-Mail an [hallo@bootstrap.academy](mailto:hallo@bootstrap.academy). Kündigen Sie über die Kündigungsseite, bestätigen wir Ihnen den Inhalt Ihrer Kündigung, Datum und Uhrzeit ihres Zugangs sowie den Zeitpunkt, zu dem Premium endet, sofort per E-Mail (§ 312k Abs. 4 BGB). Schalten Sie die automatische Verlängerung auf der Seite „Abonnement“ aus, zeigt Ihnen diese Seite das Ende der Laufzeit an; eine Kündigung per E-Mail bestätigen wir Ihnen in Textform. Für den laufenden, bereits bezahlten Zeitraum erfolgt bei Ihrer Kündigung keine Erstattung. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund, Ihr Widerrufsrecht (siehe Widerrufsbelehrung) und Ihre Rechte bei Mängeln (Ziffer 16.2) bleiben unberührt.

8.6 Wir können Premium ordentlich nur zum Ende der laufenden Laufzeit kündigen. Stellen wir Premium vorher ein, gilt Ziffer 4.4 entsprechend.

## 9. Herzen

9.1 Herzen sind ein Spielelement. Jedes Nutzerkonto hat höchstens drei Herzen; angezeigt werden sie in halben und ganzen Herzen. Für jeden Lösungsversuch bei einem Quiz oder einer Zuordnungsaufgabe wird ein halbes Herz abgezogen, für jeden Lösungsversuch bei einer Coding-Challenge ein ganzes Herz – unabhängig davon, ob die Lösung richtig ist. Für Aufgaben, die Sie selbst erstellt haben, und mit Premium (Ziffer 8.1) werden keine Herzen abgezogen. Ohne ausreichende Herzen können Sie diese Aufgaben erst wieder bearbeiten, wenn Ihre Herzen aufgefüllt sind.

9.2 Ihre Herzen werden täglich um 00:00 Uhr UTC (01:00 Uhr MEZ, 02:00 Uhr MESZ) automatisch und kostenlos vollständig aufgefüllt. Sie können die Herzen außerdem jederzeit für 50 MorphCoins (0,50 €) sofort vollständig auffüllen; die Bestellung folgt Ziffer 11, die Leistung wird sofort erbracht.

9.3 Herzen haben keinen Geldwert, sind nicht übertragbar und werden nicht erstattet oder ausgezahlt. Für Premium gilt Ziffer 8.1.

## 10. Webinare und Coachings (Events)

10.1 Auf der Plattform werden Webinare (Online-Seminare für mehrere Teilnehmer) und Coachings (Einzeltermine) zu festen Terminen angeboten. Vertragspartner für die Buchung ist der Anbieter. Durchgeführt werden Events von Kursleitern; das sind Nutzer der Plattform, die die auf der Plattform genannten Voraussetzungen für das Anbieten von Events erfüllen, sowie unser Team. Welche Preise ein Kursleiter für Webinare verlangen darf, hängt von seinen Bewertungen durch Teilnehmer ab. Termin, Dauer, Inhalt, Kursleiter und Preis ergeben sich aus der jeweiligen Beschreibung.

10.2 Buchung: Kostenpflichtige Termine buchen Sie mit MorphCoins nach Ziffer 11; der Preis wird bei der Buchung abgebucht. Sie erhalten eine Buchungsbestätigung per E-Mail. Der Termin findet online statt: Coachings in einem Videokonferenzraum bei Jitsi Meet

(meet.jit.si, betrieben von 8x8, Inc.), Webinare über den vom Kursleiter angegebenen Konferenzlink. Sie benötigen dafür ein Gerät mit Kamera, Mikrofon und Internetverbindung.

10.3 Stornierung durch Sie: Sie können einen gebuchten Termin vor seinem Beginn in Ihrem Kalender auf der Plattform (bis 24 Stunden vor Beginn) oder per E-Mail an hallo@bootstrap.academy stornieren. Maßgeblich ist der Zeitpunkt, zu dem uns Ihre Stornierung zugeht. Es gilt:

- a) Stornieren Sie bis sieben Tage vor Beginn des Termins, ist die Stornierung kostenlos; wir erstatten den vollen Preis.
- b) Stornieren Sie später, aber mindestens 24 Stunden vor Beginn, behalten wir als pauschale Entschädigung 50 % des Preises ein und erstatten die übrigen 50 %.
- c) Stornieren Sie weniger als 24 Stunden vor Beginn oder nehmen Sie ohne Stornierung nicht teil, behalten wir den vollen Preis als pauschale Entschädigung ein.

Die Pauschalen nach b) und c) entsprechen dem Ausfall, der uns und dem Kursleiter bei einer so kurzfristigen Absage nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge entsteht, weil der Termin für Sie freigehalten wurde und in dieser Zeit regelmäßig nicht mehr anderweitig vergeben werden kann. Ihnen bleibt ausdrücklich der Nachweis gestattet, dass uns kein Schaden oder ein wesentlich geringerer Schaden als die Pauschale entstanden ist; in diesem Fall erstatten wir den entsprechend höheren Betrag. Konnten wir den Platz oder den Termin anderweitig vergeben, erstatten wir den vollen Preis. Mehr als den Preis des Termins schulden Sie uns wegen einer Stornierung oder Nichtteilnahme in keinem Fall. Erstattungen leisten wir nach Ziffer 6.8 in der Art von MorphCoins, mit der Sie bezahlt haben. Ihr Widerrufsrecht als Verbraucher (siehe Widerrufsbelehrung) und das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleiben unberührt; widerrufen Sie innerhalb der Widerrufsfrist, bevor der Termin begonnen hat, erstatten wir den vollen Preis.

10.4 Absage durch uns oder den Kursleiter: Fällt ein Termin aus Gründen aus, die nicht bei Ihnen liegen (zum Beispiel Erkrankung

des Kursleiters, technische Störung auf unserer Seite, zu wenige Teilnehmer)], erstatten wir den vollen Preis nach Ziffer 6.8. Bieten wir einen Ersatztermin an, können Sie diesen wahrnehmen oder die Erstattung wählen.

10.5 Löschen Sie Ihr Konto, werden Ihre gebuchten Termine storniert, ohne dass wir den Preis erstatten, weil Ihr Guthaben mit dem Konto gelöscht wird. Stornieren Sie Termine, die Sie nicht mehr wahrnehmen möchten, deshalb vor der Löschung nach Ziffer 10.3, und beantragen Sie die Erstattung gekaufter MorphCoins nach Ziffer 6.7 vor der Löschung. Termine, die Sie als Kursleiter anbieten, werden abgesagt; für die Teilnehmer gilt Ziffer 10.4.

10.6 Während eines Events dürfen Sie keine Aufzeichnungen anfertigen, es sei denn, alle Beteiligten stimmen zu. Wer einen Termin nachhaltig stört, kann vom Kursleiter ausgeschlossen werden; ein Anspruch auf Erstattung besteht dann nicht, wenn Sie die Störung zu vertreten haben.

10.7 Wir schulden die ordnungsgemäße Durchführung des Events, nicht einen bestimmten Lern- oder Prüfungserfolg.

## 11. Bestellvorgang, Preise, Zahlung und Rechnungen

11.1 Ablauf einer Bestellung: Sie wählen die Leistung aus (MorphCoins, Kurs, Premium, Auffüllen der Herzen, Event). Vor der Bestellung zeigen wir Ihnen die wesentlichen Merkmale der Leistung, den Gesamtpreis in MorphCoins und in Euro einschließlich Umsatzsteuer, bei Premium die Laufzeit und die Einstellung der automatischen Verlängerung sowie die Hinweise zum Widerrufsrecht an. Als Verbraucher geben Sie dort auch die in der Widerrufsbelehrung beschriebenen Erklärungen zur sofortigen Ausführung ab. Ihre Eingaben können Sie bis zum Klick auf die Bestellschaltfläche korrigieren oder die Bestellung abbrechen. Mit dem Klick auf die Schaltfläche „zahlungspflichtig bestellen“ geben Sie ein verbindliches Angebot ab.

11.2 Vertragsschluss: Beim Kauf von MorphCoins kommt der Vertrag zustande, wenn wir die MorphCoins nach Bestätigung der Zahlung

durch PayPal Ihrem Guthaben gutschreiben. Bei Leistungen, die Sie mit MorphCoins bezahlen, kommt der Vertrag zustande, wenn wir die Leistung freischalten oder die Buchung bestätigen; das geschieht unmittelbar nach der Bestellung. Beim Kauf von MorphCoins erhalten Sie eine Kaufbestätigung an Ihre hinterlegte E-Mail-Adresse, die den Vertragsinhalt, Ihre Erklärungen zum Widerrufsrecht, die Rechnung, diese AGB und die Widerrufsbelehrung enthält (§ 312f BGB). Beim Freischalten eines Kurses und bei der Buchung eines Events erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail; Premium und das Auffüllen der Herzen werden sofort ausgeführt und in Ihrem Konto angezeigt. Ihre Bestelldaten speichern wir in Ihrem Nutzerkonto.

**11.3 Preise:** Alle Euro-Preise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer (derzeit 19 %). Der Euro-Gegenwert von Preisen in MorphCoins entspricht dem Erwerbskurs nach Ziffer 6.2. Weitere Kosten entstehen nicht; die Kosten Ihrer Internetverbindung tragen Sie selbst.

**11.4 Zahlung:** MorphCoins bezahlen Sie über PayPal; die Zahlung ist mit der Bestellung fällig. Alle anderen Leistungen bezahlen Sie mit MorphCoins aus Ihrem Guthaben; reicht das Guthaben nicht aus, kommt keine Bestellung zustande. Eine Bezahlung in Raten bieten wir nicht an.

**11.5 Rechnungen** über den Kauf von MorphCoins stellen wir elektronisch als PDF aus und senden sie mit der Kaufbestätigung an Ihre hinterlegte E-Mail-Adresse; auf Anfrage senden wir Ihnen eine Rechnung erneut zu. Gutschriften stellen wir nach den Ziffern 6.4 und 6.7 als PDF bereit. Rechnungen und Gutschriften bewahren wir nach den steuerrechtlichen Vorschriften acht Jahre auf.

## **12. Minderjährige**

**12.1 Personen unter 16 Jahren** dürfen kein Nutzerkonto anlegen. Erfahren wir, dass ein Konto von einer Person unter 16 Jahren angelegt wurde, löschen wir es; für gekaufte MorphCoins gilt Ziffer 6.7 entsprechend.

12.2 Nutzer, die 16 oder 17 Jahre alt sind, dürfen die kostenlosen Leistungen ohne Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter nutzen. Für kostenpflichtige Leistungen (MorphCoins, Kurse, Premium, Auffüllen der Herzen, Events) gelten die §§ 107 bis 110 BGB: Der Vertrag ist wirksam, wenn die gesetzlichen Vertreter vorher eingewilligt haben oder ihn nachträglich genehmigen (§§ 107, 108 BGB) oder wenn der Minderjährige den Preis mit Mitteln bezahlt, die ihm zu diesem Zweck oder zur freien Verfügung von den gesetzlichen Vertretern oder mit deren Zustimmung von einem Dritten überlassen wurden (§ 110 BGB). Bestellen Sie als Minderjähriger eine kostenpflichtige Leistung, bestätigen Sie damit, dass eine dieser Voraussetzungen vorliegt; bei Zweifeln dürfen wir einen Nachweis verlangen und die Bestellung bis dahin zurückstellen.

12.3 Gesetzliche Vertreter erreichen uns bei Fragen zu einem Konto unter hallo@bootstrap.academy. Genehmigen sie einen Vertrag nicht, machen wir ihn rückgängig und erstatten die erhaltenen Zahlungen nach Ziffer 6.8.

## 13. Pflichten der Nutzer

13.1 Sie sind verpflichtet,

- bei der Registrierung und bei Bestellungen richtige und vollständige Angaben zu machen und diese aktuell zu halten;
- nur ein Nutzerkonto zu führen und es keiner anderen Person zur Nutzung zu überlassen;
- Ihre Zugangsdaten geheim zu halten;
- die Plattform nur im Rahmen dieser AGB und der geltenden Gesetze zu nutzen.

13.2 Untersagt ist insbesondere,

- Sicherheitsmaßnahmen, Zugriffsbeschränkungen, das Herzen- oder MorphCoins-System oder die Bestenliste zu umgehen oder zu manipulieren, zum Beispiel durch Mehrfachkonten, Skripte oder das Ausnutzen von Fehlern;

- Inhalte der Plattform automatisiert und massenhaft abzurufen (Scraping) oder die Plattform durch automatisierte Zugriffe zu beeinträchtigen. Die Nutzung der öffentlich dokumentierten Programmierschnittstelle für eigene Werkzeuge ist erlaubt, solange sie diese AGB einhält und die Plattform nicht beeinträchtigt;
- Schadsoftware, Code oder Inhalte einzustellen, die die Plattform, unsere Systeme oder andere Nutzer schädigen oder die Code-Ausführungsumgebung angreifen sollen;
- in eingereichtem Code oder in Aufgaben Zugangsdaten, Geheimnisse oder personenbezogene Daten Dritter zu hinterlegen;
- rechtswidrige Inhalte einzustellen, insbesondere Inhalte, die Urheber-, Marken- oder Persönlichkeitsrechte verletzen oder die beleidigend, bedrohend, volksverhetzend, gewaltverherrlichend, pornografisch oder jugendgefährdend sind;
- andere Nutzer zu belästigen, zu täuschen oder unaufgefordert zu Werbezwecken anzusprechen;
- die Plattform für Werbung oder für kommerzielle Angebote zu nutzen, die nicht Teil der Plattform sind;
- das Melde- und Bewertungssystem missbräuchlich zu verwenden, etwa durch wesentlich falsche Meldungen.

13.3 Prüfen Sie Dateien und Code, die Sie einreichen oder hochladen, vor der Übermittlung auf Schadsoftware.

13.4 Verstöße können zu Maßnahmen nach den Ziffern 14 und 15 führen. Gesetzliche Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.

## 14. Nutzerinhalte, Moderation und Meldeverfahren

14.1 Nutzerinhalte sind alle Inhalte, die Sie auf der Plattform einstellen: von Ihnen erstellte Aufgaben und Quizfragen, eingereichter Code, Bewertungen und Meldungen, Ihr Nickname und Ihr Anzeigename sowie Kurzbeschreibung und Schlagwörter in Ihrem Profil; bei Kursleitern auch die Beschreibungen ihrer Events. Für

Ihre Nutzerinhalte sind Sie verantwortlich. Wir prüfen Nutzerinhalte nicht vorab.

14.2 Sie räumen uns an Ihren Nutzerinhalten das einfache, räumlich unbeschränkte, unentgeltliche Recht ein, sie zum Betrieb der Plattform zu speichern, zu vervielfältigen, anderen Nutzern anzuzeigen, eingereichten Code auszuführen und Aufgaben, die Sie für andere Nutzer erstellt haben, diesen zugänglich zu machen. Das Recht endet, wenn Sie den Inhalt oder Ihr Konto löschen; Kopien in Datensicherungen werden nach den in den Datenschutzhinweisen genannten Fristen gelöscht. Weitergehende Rechte, insbesondere zur Nutzung für Werbung oder zum Training von KI-Modellen, räumen Sie uns nicht ein. Sie versichern, dass Sie über die erforderlichen Rechte an Ihren Nutzerinhalten verfügen.

14.3 Beschränkungen für Nutzerinhalte: Für Nutzerinhalte gelten die Regeln in Ziffer 13.2. Inhalte, die gegen diese Regeln oder gegen Gesetze verstoßen, entfernen wir oder schränken ihre Sichtbarkeit ein; daneben können Maßnahmen nach Ziffer 15 folgen. Bei allen Maßnahmen gehen wir sorgfältig, objektiv und verhältnismäßig vor und berücksichtigen Ihre Rechte, insbesondere die Meinungsfreiheit.

14.4 So moderieren wir:

- **Meldungen:** Andere Nutzer können von Ihnen erstellte Aufgaben über die Meldefunktion melden; jede Person kann uns rechtswidrige Inhalte nach Ziffer 14.5 melden. Eine über die Meldefunktion gemeldete Aufgabe wird bis zur Prüfung vorläufig ausgeblendet. Meldungen prüft ein Mensch aus unserem Team; erweist sich eine Meldung als unbegründet, wird die Aufgabe wieder eingeblendet.
- **Automatische Maßnahmen:** Eine von Nutzern erstellte Aufgabe kann außerdem automatisch ausgeblendet und uns zur Prüfung vorgelegt werden, wenn sie mindestens zehn negative und mehr negative als positive Bewertungen erhalten hat. Die Ausblendung ist vorläufig; die endgültige Entscheidung trifft ein Mensch. Weitere automatisierte Entscheidungen über Inhalte oder Konten treffen wir nicht.

- Maßnahmen: Je nach Schwere und Wiederholung eines Verstoßes kommen in Betracht: ein Hinweis oder eine Verwarnung; das Entfernen oder Ausblenden des Inhalts; die befristete Sperre einzelner Funktionen (derzeit: Erstellen von Aufgaben oder Abgeben von Meldungen); die befristete oder dauerhafte Sperrung des Kontos; die außerordentliche Kündigung (Ziffer 15).
- Dauer von Funktionssperren: Verhängen wir eine Sperre bei der Bearbeitung einer Meldung, folgt ihre Dauer einer festen Staffel nach der Zahl Ihrer bisherigen Sperren derselben Art: 3 Tage, dann 7 Tage, dann 30 Tage, danach unbefristet. In allen anderen Fällen legen wir die Dauer nach Schwere und Wiederholung des Verstoßes fest (Ziffer 15.2). Ob eine Sperre verhängt wird, entscheidet ein Mensch; auf Ihre Beschwerde hin prüft ein Mensch auch die Dauer.

14.5 Meldung rechtswidriger Inhalte: Wenn Sie der Ansicht sind, dass ein Inhalt auf der Plattform rechtswidrig ist, melden Sie ihn per E-Mail an [hallo@bootstrap.academy](mailto:hallo@bootstrap.academy) mit folgenden Angaben: eine Begründung, warum der Inhalt rechtswidrig ist; die genaue Fundstelle (Link) des Inhalts; Ihr Name und Ihre E-Mail-Adresse (außer bei Meldungen, die sexuellen Missbrauch von Kindern betreffen); eine Erklärung, dass Sie in gutem Glauben davon überzeugt sind, dass Ihre Angaben richtig und vollständig sind. Wir bestätigen Ihnen den Eingang unverzüglich, prüfen die Meldung zeitnah, sorgfältig, objektiv und frei von Willkür, teilen Ihnen unsere Entscheidung mit und weisen dabei auf die Möglichkeit hin, die Entscheidung nach Ziffer 14.7 überprüfen zu lassen.

14.6 Begründung unserer Entscheidungen: Entfernen oder blenden wir einen Nutzerinhalt nach Prüfung durch einen Menschen aus, sperren wir Funktionen oder Ihr Konto oder kündigen wir außerordentlich, informieren wir Sie spätestens mit der Maßnahme per E-Mail über: die Maßnahme und ihre Dauer; die Tatsachen und Umstände, auf die wir uns stützen, einschließlich einer etwaigen Meldung; ob automatisierte Mittel beteiligt waren; die Rechtsvorschrift oder die Ziffer dieser AGB, gegen die verstoßen wurde, mit einer Erläuterung; sowie Ihre Möglichkeiten, die Entscheidung überprüfen zu lassen (Beschwerde nach Ziffer 14.7 und der Rechtsweg zu den

Gerichten). Bei einer vorläufigen Ausblendung nach Ziffer 14.4 erhalten Sie diese Information, sobald ein Mensch entschieden hat, dass die Aufgabe ausgeblendet bleibt oder entfernt wird. Bei irreführenden kommerziellen Inhalten in großem Umfang (Spam) kann die Begründung entfallen (Art. 17 Abs. 2 DSA).

14.7 Überprüfung: Gegen jede Maßnahme nach den Ziffern 14.3 bis 14.6 und 15 sowie gegen unsere Entscheidung über Ihre Meldung können Sie innerhalb von sechs Monaten kostenlos Beschwerde per E-Mail an [hallo@bootstrap.academy](mailto:hallo@bootstrap.academy) einlegen und Ihren Standpunkt darlegen. Über die Beschwerde entscheidet ein Mensch, der an der ursprünglichen Entscheidung nicht beteiligt war, soweit dies bei der Größe unseres Teams möglich ist. Wir antworten unverzüglich in Textform und heben die Maßnahme auf, wenn sie nicht gerechtfertigt war. Der Rechtsweg bleibt Ihnen unbenommen.

14.8 Zentrale Kontaktstelle nach Art. 11 und Art. 12 der Verordnung (EU) 2022/2065 (Digital Services Act) für Behörden und für Nutzer: [hallo@bootstrap.academy](mailto:hallo@bootstrap.academy). Kommunikation ist auf Deutsch und Englisch möglich.

## 15. Einschränkung und Sperrung des Kontos, außerordentliche Kündigung

15.1 Wir dürfen Ihr Konto oder einzelne Funktionen nur einschränken oder sperren, wenn Sie gegen diese AGB oder gegen Gesetze verstoßen haben, wenn von Ihrem Konto eine konkrete Gefahr für die Sicherheit der Plattform, unserer Systeme oder anderer Nutzer ausgeht oder wenn wir dazu gesetzlich oder behördlich verpflichtet sind. Ein bloßer Hinweis Dritter genügt dafür nicht; wir prüfen jede Meldung selbst.

15.2 Wir wählen die mildeste geeignete Maßnahme (Ziffer 14.4) und hören Sie vorher an, es sei denn, sofortiges Handeln ist erforderlich, zum Beispiel bei offensichtlich rechtswidrigen Inhalten, bei Angriffen auf die Plattform oder aufgrund einer gesetzlichen Pflicht. Sperren befristen wir, soweit nicht ein schwerer oder wiederholter Verstoß eine dauerhafte Sperre rechtfertigt.

15.3 Jede Maßnahme begründen wir nach Ziffer 14.6. Sie können sie nach Ziffer 14.7 überprüfen lassen.

15.4 Während einer Sperre Ihres Kontos buchen wir keine MorphCoins ab, und die automatische Verlängerung von Premium ruht. Einen laufenden, bezahlten Premium-Zeitraum verlängern wir nach Ihrer Wahl um die Dauer der Sperre oder erstatten den auf die Sperre entfallenden Anteil nach Ziffer 6.8. Gebuchte Events, an denen Sie wegen der Sperre nicht teilnehmen können, erstatten wir. Auch während einer Sperre Ihres Kontos, während der Sie sich nicht anmelden können, stellen wir Ihnen auf Anfrage Ihre Daten in einem maschinenlesbaren Format bereit (Ziffer 17.3) und löschen Ihr Konto auf Ihre Anfrage per E-Mail (Ziffer 4.2); für gekaufte MorphCoins gilt Ziffer 6.7.

15.5 Bei einem schweren Verstoß oder bei wiederholten Verstößen trotz Verwarnung können wir den Nutzungsvertrag außerordentlich ohne Frist kündigen (§ 314 BGB). Dasselbe Recht haben Sie, wenn wir unsere Pflichten schwerwiegend verletzen. Bei einer außerordentlichen Kündigung durch uns erstatten wir nicht verbrauchte gekaufte MorphCoins (Ziffer 6.7) und den auf die Zeit nach der Kündigung entfallenden Anteil des Premium-Preises; Schadensersatzansprüche gegen Sie bleiben unberührt und können wir gegen die Erstattung aufrechnen.

## 16. Verfügbarkeit, Wartung, Änderungen und Gewährleistung

16.1 Wir bemühen uns, die Plattform rund um die Uhr verfügbar zu halten, versprechen aber keine ununterbrochene Verfügbarkeit. Wartungsarbeiten, die die Plattform vorübergehend unerreichbar machen, kündigen wir, soweit möglich, vorher auf der Plattform an und führen sie nach Möglichkeit außerhalb der Hauptnutzungszeiten durch. Störungen beheben wir so schnell, wie es uns möglich ist.

16.2 Rechte bei Mängeln kostenpflichtiger Leistungen: Für MorphCoins, Kurse, Premium, das Auffüllen der Herzen und Events gelten die gesetzlichen Vorschriften über Verträge über digitale Produkte (§§ 327 ff. BGB) beziehungsweise das gesetzliche Gewährleistungsrecht. Entspricht eine Leistung nicht dem Vertrag –

zum Beispiel, weil ein freigeschalteter Kurs oder Premium über längere Zeit nicht nutzbar ist –, können Sie insbesondere Nacherfüllung verlangen (§ 327l BGB), den Preis mindern (§ 327n BGB), den Vertrag beenden (§ 327m BGB) und Schadensersatz verlangen. Bei Premium muss die Leistung während der gesamten Laufzeit vertragsgemäß sein; wir stellen die dafür erforderlichen Aktualisierungen bereit (§ 327f BGB). Mängel melden Sie bitte an [hallo@bootstrap.academy](mailto:hallo@bootstrap.academy).

**16.3 Kostenlose Leistungen:** Auch für kostenlose digitale Leistungen, für die Sie uns personenbezogene Daten bereitstellen, gelten die §§ 327 ff. BGB (§ 327 Abs. 3 BGB). Ein Anspruch auf den Fortbestand einzelner kostenloser Funktionen besteht nicht (Ziffer 2.4).

**16.4 Änderungen kostenpflichtiger digitaler Produkte,** die über das zur Erhaltung der Vertragsmäßigkeit Erforderliche hinausgehen (zum Beispiel neue Funktionen, aktualisierte Kursinhalte, der Ersatz einzelner Lektionen, die Anpassung an neue technische Umgebungen oder Sicherheitsanforderungen), dürfen wir vornehmen, wenn dafür ein triftiger Grund besteht – insbesondere Sicherheit, technische Weiterentwicklung, rechtliche Anforderungen oder inhaltliche Aktualisierung –, Ihnen dadurch keine zusätzlichen Kosten entstehen und wir Sie klar und verständlich über die Änderung informieren (§ 327r BGB). Beeinträchtigt eine Änderung Ihren Zugriff oder die Nutzbarkeit mehr als unerheblich, informieren wir Sie vorher per E-Mail über die Merkmale und den Zeitpunkt der Änderung; Sie können den betroffenen Vertrag dann innerhalb von 30 Tagen kostenlos beenden und erhalten eine Erstattung nach §§ 327o, 327p BGB und Ziffer 6.8.

**16.5 Technische Voraussetzungen:** ein aktueller Browser mit aktiviertem JavaScript und eine Internetverbindung; für Events zusätzlich Kamera und Mikrofon. Wir unterstützen die jeweils aktuellen Versionen verbreiteter Browser.

## **17. Datenschutz und Daten nach Vertragsende**

17.1 Welche personenbezogenen Daten wir verarbeiten, steht in unseren Datenschutzhinweisen unter [bootstrap.academy/docs/privacy](https://bootstrap.academy/docs/privacy). Sie sind nicht Teil dieser AGB.

17.2 Löschen Sie Ihr Konto selbst, werden Ihre Kontodaten sofort gelöscht. Kündigen Sie per E-Mail oder endet der Vertrag auf andere Weise, löschen wir Ihre Daten innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsende. Rechnungen und Gutschriften sowie eine Schlussabrechnung nach Ziffer 6.7 bewahren wir wegen gesetzlicher Pflichten acht Jahre auf; Datensicherungen werden nach den in den Datenschutzhinweisen genannten Fristen überschrieben.

17.3 Ihre Daten können Sie jederzeit in den Kontoeinstellungen („Meine Daten herunterladen“) in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format (JSON) herunterladen. Können Sie sich nicht anmelden, etwa während einer Sperre, stellen wir Ihnen die Datei auf Anfrage innerhalb eines Monats bereit.

## 18. Haftung

18.1 Wir haften unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, aus der Übernahme einer Garantie, nach dem Produkthaftungsgesetz sowie nach Art. 82 DSGVO.

18.2 Bei einfach fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht haften wir – außer in den Fällen der Ziffer 18.1 – nur für den vertragstypischen, bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen.

18.3 Im Übrigen ist unsere Haftung für einfache Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Die Ziffern 18.1 bis 18.3 gelten auch für die Haftung unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

18.4 Ihre gesetzlichen Rechte bei Mängeln digitaler Produkte (§§ 327 ff. BGB) und die Erstattungsansprüche nach diesen AGB werden durch diese Ziffer nicht eingeschränkt.

18.5 Für Nutzerinhalte und für Inhalte, die Kursleiter in Events vermitteln, haften wir nach den gesetzlichen Vorschriften für Hostingdienste. Wir prüfen diese Inhalte nicht vorab, sondern nach einer Meldung (Ziffer 14).

## 19. Freistellung

19.1 Sie stellen uns von Ansprüchen Dritter frei, die diese wegen einer schuldhaften Verletzung von Rechten Dritter, dieser AGB oder gesetzlicher Vorschriften durch Sie gegen uns geltend machen, einschließlich der angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung in gesetzlicher Höhe. Die Freistellungspflicht entfällt, soweit Sie die Rechtsverletzung nicht zu vertreten haben oder wir sie mitverursacht haben.

19.2 Sie sind verpflichtet, uns über drohende Ansprüche Dritter unverzüglich zu informieren, sobald Sie davon Kenntnis erlangen. Wir informieren Sie unverzüglich über Ansprüche, die Dritte gegen uns erheben, geben Ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme und schließen keinen Vergleich ohne Ihre Zustimmung, die Sie nicht unbillig verweigern dürfen.

## 20. Änderungen dieser AGB

20.1 Wir können diese AGB für die Zukunft ändern. Über jede Änderung informieren wir Sie mindestens sechs Wochen vor dem Wirksamwerden per E-Mail an Ihre hinterlegte Adresse und auf der Plattform. In der Mitteilung nennen wir die geänderten Regelungen, den Zeitpunkt des Wirksamwerdens und Ihre Rechte nach dieser Ziffer.

20.2 Änderungen, die Ihre Zustimmung erfordern: Änderungen, die den Leistungsumfang der Plattform oder kostenpflichtiger Leistungen, Preise, den Erwerbskurs, die Regeln für MorphCoins, Premium, Herzen oder Events, die Laufzeit- und Kündigungsregeln,

die Haftung oder diese Ziffer betreffen, werden nur wirksam, wenn Sie ihnen ausdrücklich zustimmen. Wir legen Ihnen die neue Fassung bei Ihrer nächsten Anmeldung vor; Sie können sie annehmen oder ablehnen. Ihr Schweigen gilt nicht als Zustimmung. Lehnen Sie die neue Fassung ab, gilt für bestehende Verträge die bisherige Fassung weiter; neue kostenpflichtige Leistungen können Sie dann nur zu den bei der Bestellung geltenden Bedingungen erwerben (Ziffer 20.4). Wir können den Nutzungsvertrag in diesem Fall nach Ziffer 4.3 kündigen; Ziffer 4.4 gilt.

20.3 Änderungen ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung: Nur bei rein redaktionellen Änderungen, die den Inhalt nicht verändern, bei Änderungen, die wegen einer Gesetzesänderung oder einer gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung erforderlich sind, und bei Änderungen, die ausschließlich zu Ihrem Vorteil sind, gilt: Widersprechen Sie der Änderung nicht bis zum Wirksamwerden in Textform, gilt sie als angenommen. Auf diese Folge weisen wir Sie in der Mitteilung besonders hin. Widersprechen Sie, können Sie den Nutzungsvertrag bis zum Wirksamwerden ohne Frist kündigen; wir können ihn nach Ziffer 4.3 kündigen, wenn uns die Fortsetzung mit der bisherigen Fassung nicht zumutbar ist. Ziffer 4.4 gilt.

20.4 Für jede kostenpflichtige Bestellung gilt die Fassung dieser AGB, die wir Ihnen bei der Bestellung anzeigen.

## **21. Streitbeilegung, anwendbares Recht und Gerichtsstand**

21.1 Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§ 36 VSBG). Bei Beschwerden wenden Sie sich bitte an [hallo@bootstrap.academy](mailto:hallo@bootstrap.academy); wir bemühen uns um eine schnelle Lösung.

21.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Sind Sie Verbraucher mit gewöhnlichem Aufenthalt in einem anderen Staat, bleiben die zwingenden Verbraucherschutzvorschriften dieses Staates unberührt.

21.3 Sind Sie Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher

Gerichtsstand München. Für Verbraucher gelten die gesetzlichen Gerichtsstände.

21.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam; an die Stelle der unwirksamen Bestimmung treten die gesetzlichen Vorschriften (§ 306 BGB).

## 22. Ergänzende Regelungen für Unternehmer

22.1 Für Nutzer, die als Unternehmer handeln, gelten diese AGB mit folgenden Maßgaben.

22.2 Ein Widerrufsrecht besteht nicht. Die Widerrufsbelehrung sowie die Regelungen in Ziffer 8.5 zur Kündigungsschaltfläche, in Ziffer 12 und in Ziffer 16.2 Satz 1 bis 3 gelten nur für Verbraucher; die gesetzlichen Gewährleistungsrechte für Unternehmer bleiben unberührt.

22.3 Unternehmer können MorphCoins kaufen, wenn sie vollständige Rechnungsdaten (Name, Anschrift, Land) und ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angegeben haben (Ziffer 6.2); die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer prüfen wir über das Mehrwertsteuer-Informationsaustauschsystem der Europäischen Kommission. Die Umsatzsteuer weisen wir in der Rechnung gesondert aus. Für Belohnungs-Coins, die eine Vergütung darstellen, rechnen wir im Gutschriftverfahren ab (Ziffer 6.4).

22.4 Unternehmer können nur mit Forderungen aufrechnen, die unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreif sind oder die mit unserer Forderung in einem Gegenseitigkeitsverhältnis stehen; Zurückbehaltungsrechte können sie nur wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis geltend machen.

22.5 Sind Sie Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, gilt der Gerichtsstand nach Ziffer 21.3. Für andere Unternehmer gelten die gesetzlichen Gerichtsstände.

Stand: September 2026